

三联商社股份有限公司 关于兴业银行诉讼案进展情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业银行股份有限公司济南分行（下称“兴业银行济南分行”）诉三联家电配送中心有限公司（公司原控股股东山东三联集团有限责任公司关联方，下称“三联配送”）、公司 4000 万元借款纠纷一案，在济南市中级人民法院（下称“济南市中院”）的调解下，公司曾于 2009 年 7 月与兴业银行济南分行启动和解程序，暂缓执行公司的银行账户资金，首先启动对借款人三联配送抵押房产（济南市北园大街 409 号地下 2-3，地上 1-6 层房产）的拍卖程序，以拍卖款先行偿还相关借款本息，不足部分再由公司按照山东省高院的判决承担质押票据项下款项的兑付责任。

后由于非公司原因，拍卖程序无法继续执行，2009 年 8 月 27 日、28 日，公司部分结算账户及公司位于趵突泉北路 12 号地上 1-2 层房产，被济南市中院查封。该案的有关内容详见公司于 2009 年 3 月 31 日、2009 年 5 月 8 日、7 月 18 日、8 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

2009 年 10 月 29 日，济南市中院在公司账户中 41,422,631.63 元资金被划扣至济南市中院账户后，解除了对公司房产及银行账户的查封。

为尽量避免该案的强制执行给公司带来重大经济损失，公司在济南市中院的主持下，正与兴业银行济南分行就该案执行问题进行沟通，协商执行和解方案。

据公司核查，没有发现公司与三联家电配送公司签署与该四张商业承兑汇票相关的购货合同，也没有相应的购货发票及发货记录。三联家电配送公司用上述票据向银行质押事项并未通知公司，公司也未收到兴业银行发来就该票据质押所需相关证明资料的的事前查询确认函。

鉴于涉及本案的由公司出具给三联配送的四张商业承兑汇票，在出票和质押给银行的操作中缺乏相应的审批审核程序，若协商后无法达成对公司控制风险有利的方案而导致公司被强制执行，造成公司利益的的实际损失，公司将采取措施对本案涉及的公司票据出具及质押情况做深入调查，并将根据情况向有关责任单位及责任人进行刑事控告、举报或民事追索。

公司将密切关注该案的后续进展情况，及时履行信息披露义务，并提请广大投资者谨慎投资，注意风险。

特此公告！

三联商社股份有限公司

董 事 会

二零零九年十月三十日